

1500992-56.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... que o local é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu com mais dois homens perto, estes correram e aquele foi abordado. Na sacola que estava em poder do réu havia drogas (maconha, cocaína e "crack" divididas em porções). Não conhecia o réu anteriormente. Informou que só viu o réu com a sacola, mas não movimento de tráfico. O réu confessou o tráfico e acha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500992-56.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500992-56.2022.8.26.0537 2022/000697

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIRO RODOLPHO PEREIRA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JAIRO RODOLPHO PEREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 07 de maio de 2022, por volta das 23:00 horas, na Rua Islândia, altura do número 607, Bairro Taboão, adquiriu, recebeu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 35/38).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 76/79), sendo recebida a denúncia em 05.08.22 (fls. 91/92). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas e pela agravante da reincidência, que seja afastada a aplicação do art. 33, § 4.º, por ser reincidente, e fixação de regime fechado.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, a fixação de regime semiaberto diante da detração penal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 08), o acusado permaneceu calado.

Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que estava no local para comprar maconha. Mora em Americanópolis e tem amigos em Diadema. Os traficantes eram os rapazes que correram dos policiais. Tinha R\$65,00 no bolso, pois trabalha como feirante e os policiais pegaram o dinheiro. Não conhecia os policiais. Disse que um policial ficou com ele, o outro foi atrás dos rapazes que correram e voltou com uma sacola com as drogas e o incriminaram. Tinha condenação por roubo e estava em R.A.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que o local é conhecido como ponto de tráfico e avistaram o réu segurando uma sacola plástica, ao lado de dois homens. Relataram que ao avistá-los o réu e os dois homens correram para lados opostos. Narraram que conseguiram abordar o réu, que trazia consigo a sacola plástica, no interior da qual localizaram 51 porções de maconha, 17 invólucros de cocaína e 32 pedras de "crack". Afirmaram que o réu confessou estar traficando. César Matias (policial), em juízo, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu com mais dois homens perto, estes correram e aquele foi abordado. Na sacola que estava em poder do réu havia drogas (maconha, cocaína e "crack" divididas em porções). Não conhecia o réu anteriormente. Informou que só viu o réu com a sacola, mas não movimento de tráfico. O réu confessou o tráfico e acha que falou que precisava pagar uma dívida. Disse que não se recordava se havia dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Caio. Não se recordou a versão dada pelo réu.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 24 - 51 porções de maconha, 17 invólucros de cocaína e 32 pedras de "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, a confissão informal do réu, bem como os depoimentos dos policiais, demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, receber e trazer consigo.

O fato de não ser apreendido dinheiro não afasta o tráfico, uma vez que há pessoas que recolhem o dinheiro da venda de drogas ("recolhe").

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 18/20) e laudo definitivo (fls. 65/67). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos

autos é reincidente (fls. 107 – proc. 5000053-88.2019.4.03.6181 da 9.^a Vara da Justiça Federal de São Paulo).

O art. 5.^o inc. XLVI da Constituição Federal prevê que “a lei regulará a individualização da pena” e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”. Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (51 porções de maconha, 17 invólucros de cocaína e 32 pedras de “crack”), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.^o, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que ostenta condenação anterior também por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.^o, “b” e “c” só se aplicam regimes mais brandos ao “condenado não reincidente”. As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente, por roubo (fls. 107 – proc. 5000053-88.2019.4.03.6181 da 9.^a Vara da Justiça Federal de São Paulo) e cumpria R.A quando praticou este delito (fls. 27 – PEC n.^o 11451-64.2021 do DEECRIM 4.^a RAJ – aud. admonitória em 22.03.22), o que denota personalidade voltada para crimes, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita, e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou “sursis”, diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.^o, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, “Lex specialis derogat generali” (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 07.05.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 26.01.25).

Por outro lado, “ad argumentandum”, ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JAIRO RODOLPHO PEREIRA DE JESUS à pena de 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à

razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita, nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto à sacola plástica apreendida (fls. 24), já periciada (fls. 68/69), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 39) e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 18 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA